

1502592-03.2021.8.26.0132

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Antonio Carlos Pinheiro de Freitas

Comarca: Catanduva

Foro: Foro de Catanduva

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 08/07/2022

... para o fim de praticarem o crime de tráfico de drogas.

2. Segundo apurado, os denunciados associaram-se para o fim de praticarem tráfico de drogas e, para isso, de forma organizada, estável, com divisão de tarefa e com habitualidade, realizavam a venda de drogas em ponto conhecido como "biqueira", localizada na esquina das Ruas Santa Filomena e Atibaia, nesta cidade.

3. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Catanduva

Foro de Catanduva

1ª Vara Criminal

Parque das Américas, 55, Catanduva-SP - cep 15800-032

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1502592-03.2021.8.26.0132 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502592-03.2021.8.26.0132

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Portaria - 2176442/2021 - DEL.INV.GER.

CATANDUVA, 14424931 - DEL.INV.GER. CATANDUVA, 2176442 - DEL.INV.GER. CATANDUVA

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

ANDERSON HENRIQUE DA ROCHA ALONSO CAETANO e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Antonio Carlos Pinheiro de Freitas

Vistos.

ANDERSON HENRIQUE DA ROCHA ALONSO CAETANO, vulgo "Coco", e LEONARDO NUNES GALAN, conhecido por "Léo", qualificados, respectivamente, às págs. 169 e 171, foram denunciados como incurso no art. 35, "caput", da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006, combinado com o art. 61, II, "j", do Código Penal, pela prática dos seguintes fatos delituosos:

"1. Consta no incluso inquérito policial que, em data, horário e local incertos, mas entre 07 e 19 de novembro de 2020, nesta Cidade e Comarca de Catanduva-SP, ANDERSON HENRIQUE DA ROCHA ALONSO CAETANO, vulgo "Côco", e LEONARDO NUNES GALAN, qualificados, respectivamente, a fls. 179/180 e 193/194 associaram-se entre si, para o fim de praticarem o crime de tráfico de drogas.

2. Segundo apurado, os denunciados associaram-se para o fim de praticarem tráfico

de drogas e, para isso, de forma organizada, estável, com divisão de tarefa e com habitualidade, realizavam a venda de drogas em ponto conhecido como “biqueira”, localizada na esquina das Ruas Santa Filomena e Atibaia, nesta cidade.

3. Anderson era o “proprietário” de um ponto de venda de drogas (“biqueira”) e gerenciava o local, guardando as drogas e as abastecendo. Leonardo possuía a função de vendedor direto das drogas aos consumidores, auferindo um percentual do valor de venda.

4. Todavia, durante o monitoramento das conversas interceptadas (interceptação telefônica deferida nos autos nº 1506989-42.8.26.0132 – 1ª Vara Criminal de Catanduva-SP), policiais civis constataram a existência de diálogos entre os denunciados, combinando abastecimento e entrega das drogas, de maneira permanente e organização, com divisão de tarefas, bem como realizando venda dos ilícitos a Maykon Christian Jesus Catissi, conforme resenhas transcritas no relatório de fls. 208/228, demonstrando que eles encontravam-se associados para a prática do crime de tráfico de drogas no Bairro Jardim Alpino.

5. Durante o período de interceptação telefônica, LEONARDO NUNES GALAN foi preso em flagrante realizando o tráfico de drogas, na posse de 36 (trinta e seis) microtubos de “crack” (fls. 129/157) e ANDERSON HENRIQUE DA ROCHA ALONSO CAETANO foi preso em flagrante transportando em seu veículo 250 (duzentos e cinquenta) microtubos de “crack” (fls. 45/93), fatos apurados em autos diversos.

6. Interrogados pela digna autoridade policial a fls. 169 e 171, Anderson permaneceu em silêncio e Leonardo negou a associação para o tráfico de drogas.

7. As resenhas da interceptação telefônica e as apreensões de drogas com os denunciados não deixam dúvidas de que eles estavam encontravam associados para a prática do crime de tráfico de drogas.

8. Saliente-se, por fim, que o delito foi cometido durante estado de calamidade pública.

9. Diante do exposto denuncio a Vossa Excelência, ANDERSON HENRIQUE DA ROCHA ALONSO CAETANO, vulgo “côco” e LEONARDO NUNES GALAN, como incursos nas penas do artigo 35, da Lei 11.343/06, combinado com o artigo 61, inciso II, alínea “j”, do Código Penal (vigência do Decreto Estadual nº 64.879, de 20 de março de 2020 - de calamidade pública), requerendo que R. e A. esta, sejam eles citados, para que se vejam processar, até final condenação, observando-se o devido processo legal, intimando-se as pessoas a seguir indicadas, para que venham depor sobre os fatos, em juízo, sob as penas da Lei; e, em tudo mais, cumprindo-se as determinações legais, até final prolação de sentença”

Os acusados tiveram a prisão preventiva decretada após o oferecimento da denúncia (págs. 279/282) e permanecem recolhidos até a presente data.

Citados e notificados (págs. 276 e 278), os acusados apresentaram a defesa prévia de págs. 299/301.

A denúncia de págs. 234/236 foi recebida em 13 de maio de 2022 (págs. 315/316).

Durante a instrução criminal, foi ouvida uma testemunha comum e, por último, interrogados os acusados (audiência de págs. 339/340).

Na fase do art. 402, do Código de Processo Penal, nada foi requerido (pág. 339).

Em seu memorial de págs. 344/362, o Ministério Público pleiteia a condenação, entendendo provados os fatos narrados na denúncia.

A Defesa, a seu turno, às págs. 367/368, pugna pela absolvição, alegando, em síntese, insuficiência de provas.

É relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A acusação é procedente.

A materialidade está provada por intermédio: a)- das interceptações telefônicas realizadas com autorização judicial – prova emprestada – processo nº 1506989-42.8.26.0132; b)- do auto de exibição e apreensão de págs. 54/55 e laudos de exame de constatação e toxicológico de págs. 57/59 e 90/92, auto e laudos referentes à apreensão, em poder de ANDERSON HENRIQUE, de duzentos e cinquenta pinos plásticos de “crack”, fato ocorrido em 19 de novembro de 2020, conforme cópias de págs.

45/53; e c)- do auto de exibição e apreensão de págs. 137 e laudos de exame de constatação e toxicológico de págs. 139/141 e 155/157, referentes à apreensão, em poder de LEONARDO, de trinta e seis pinos plásticos de "crack", fato ocorrido em 16 de novembro de 2020, conforme cópias de págs. 129/136.

A autoria também é certa, incontroversa.

Na fase policial (pág. 169), ANDERSON HENRIQUE reservou-se no direito constitucional de permanecer calado.

LEONARDO, por sua vez, negou a prática delitiva durante o inquérito policial (pág. 171), alegando não conhecer o outro acusado. Em 2019, foi apreendida pelo ato infracional de tráfico ilícito de drogas e encaminhado às Fundações Casa mencionadas a pág. 171, após o que foi posto em liberdade em 29 de agosto de 2020 e retornou para Catanduva, razão pela qual não tinha como estar na atividade de tráfico de drogas na ocasião.

Em Juízo (gravação referente à audiência de págs. 339/340), ANDERSON HENRIQUE negou a prática da infração penal, alegando que, embora já tenha cometido o delito de tráfico de drogas, não estava associado a Leonardo para a prática da mercancia ilícita e que não possuía o ponto de venda de entorpecentes no local descrito nos autos. Em agosto de 2020, comprou um aparelho de telefone celular (roubado), o qual ficou em sua posse até o dia 19 de novembro (data de sua prisão). Em razão da apreensão do celular, respondeu pelo crime de receptação.

LEONARDO (gravação referente à audiência de págs. 339/340) também negou a prática do crime, alegando não conhecer o acusado Anderson. Encontrava-se vendendo drogas no local, todavia não associado a Anderson para a prática da mercancia ilícita. Não possuía aparelho celular na ocasião dos fatos. Foi preso duas vezes (novembro) pela prática do delito de tráfico de drogas. Voltou a praticar o tráfico após ser posto em liberdade e, em seguida, foi preso novamente pela prática do mesmo delito.

A negativa de autoria, contudo, deve ceder diante das provas produzidas pela acusação.

De fato, conforme relatório da D. Autoridade Policial de págs. 208/228 e teor das conversas gravadas com autorização judicial (págs. 210/224), ANDERSON HENRIQUE aparece negociando, em datas e horários distintos, entorpecentes com um usuário de nome "MAYCON", gerenciando a venda das substâncias e identificando-se como dono de ponto de venda das mesmas substâncias ("biqueira"); no que toca a LEONARDO, vulgo "Léo", tais conversas deram conta de que funcionava como "vapor" (pessoa que atua na venda direta da droga no ponto das vendas), conforme consta do relatório da mesma Autoridade (resenhas 04, 06, 07, 10, 12 e 15 - na resenha 10, nota-se que o comprador de drogas "MAYCON", quando conversa com ANDERSON HENRIQUE, passa o telefone para "LÉO", o qual pede a ANDERSON HENRIQUE para que leve mais drogas para ele, porque "tinha um monte de corre", expressão usada para informar que outros usuários estavam querendo entorpecentes para aquisição; em seguida, conforme conversas mencionadas às págs. 222/223, ANDERSON HENRIQUE informa a "MAYCON" que "LÉO" [LEONARDO] havia sido preso acusado de tráfico ilícito de drogas e solto na mesma ocasião; por último, "MAYCON" reclama a ANDERSON HENRIQUE da qualidade da droga (ruim) que lhe foi vendida por "LÉO").

ANDERSON HENRIQUE ainda aparece conversado com o irmão (Douglas Vinícius Rocha Caetano), em data de 8 de novembro de 2020, ocasião em que, indagado sobre o local em que estava, disse que "vou lá pra cima, tenho que ir lá soltar as lojinhas" (pág. 225), cujo significado é o abastecimento de drogas no ponto em que elas são vendidas.

Além disso, o POLICIAL CIVIL EDUARDO HENRIQUE SILVA RODRIGUES, ouvido sob o crivo do contraditório (gravação referente à audiência de págs. 339/340), confirmou, de forma firme e coerente, o teor das interceptações telefônicas realizadas e disse que os acusados, segundo apurado durante as investigações e mesmas interceptações, praticavam a mercancia ilícita. Anderson era o dono do ponto de venda de drogas, ao passo que Leonardo atuava diretamente na venda de entorpecentes sob comando dele (Anderson). Confirmou que ambos os acusados foram presos praticando tráfico de drogas.

Diante das apreensões realizadas (todas comprovadas nos autos), das prisões de ambos os acusados pela prática do delito de tráfico ilícito de drogas, do teor das

conversas gravadas com autorização judicial (resumo já feito nesta sentença) e do relato do referido policial civil, a prova permite uma conclusão segura no sentido de que ambos os acusados atuavam, juntos e de forma permanente e estável (período descrito na denúncia), no cometimento de tal delito (tráfico ilícito de entorpecentes), ANDERSON HENRIQUE atuando como dono da “biqueira” (denominação vulgar do local de venda das substâncias ilícitas), exercendo, portanto, posição de comando na prática ilícita, e LEONARDO, por seu turno, atuando diretamente na vendas e negociações então realizadas em tal local, na condição de “vapor” (vendedor), com perfeita divisão de tarefas entre ambos, portanto.

Conforme bem apurado pela D. Autoridade Policial (pág. 209), ANDERSON HENRIQUE aparece nas referidas conversas fazendo uso de um aparelho de um telefone celular roubado em data anterior (IMEI 352.335.110.957.010), com o número (17) 98839-2777, apreendido, inclusive, em poder de tal acusado, conforme, aliás, ele próprio admitiu em seu interrogatório judicial, de tal sorte que não há dúvidas de que AMBOS OS ACUSADOS eram as pessoas que participavam das mesmas conversas e atuavam nas vendas e demais negociações referentes a tráfico ilícito de drogas já mencionadas.

Cometeram os acusados, assim, o delito associação para o tráfico ilícito de drogas que lhes foi imputado na inicial acusatória, uma vez que, consoante já exposto, ambos atuavam juntos, em caráter permanente e estável (comprovado pelas apreensões e prisões anteriormente realizadas, conversas gravadas com autorização judicial e depoimento do policial civil Eduardo Henrique), na prática da mercancia ilícita. Em caso análogo ao dos autos, o Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo assim já se pronunciou:

“Associação para o tráfico - Coesão e harmonia do quadro probatório - Validade dos depoimentos policiais, corroborados pelas gravações oriundas das regulares interceptações telefônicas - Vínculo permanente e estável - Ocorrência - Condenação mantida. Pena-base - Maus antecedentes que autorizam as exasperações, consentâneo o patamar eleito a esse título. Conversão da privativa de liberdade em restritivas de direitos - Gravidade da conduta de associar-se para tal fim que não se coaduna com a natureza das penas alternativas. Regime prisional inicial fechado - Subsistência, ante a gravidade concreta do delito perpetrado. Apelo defensivo improvido” (TJSP; Apelação Criminal 1500385-18.2019.8.26.0450; Relator (a): Mauricio Valala; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Piracaia - 1ª Vara; Data do Julgamento: 12/05/2022; Data de Registro: 16/05/2022).

Quanto à força probante do probante do relato do agente da lei colhido durante a instrução criminal, sabe-se que os depoimentos de policiais, não estando contrariados por outros elementos concretos de prova existentes nos autos, têm a mesma validade dos relatos de toda e qualquer pessoa que se apresente como testemunha.

Analisando a questão, a jurisprudência assim já se pronunciou:

“Os testemunhos de policiais devem ser recebidos com a mesma credibilidade que se reconhece em qualquer outro cidadão” (JTACrim, 10:138).

“Os funcionários da Polícia merecem, em seus relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se apresente razão concreta de suspeição. Enquanto isso não ocorra e desde que não defendem interesse próprio, mas agem na defesa da coletividade, sua palavra serve a informar o convencimento do julgador” (RT, 668:275).

As regras de experiência comum permitem a conclusão de que pessoas da comunidade que não integram os quadros policiais dificilmente se prontificam a depor contra traficantes de drogas, pois estes normalmente são pessoas perigosas, criminosas, de personalidade violenta e voltada para a prática de crimes e que causam, portanto, medo e temor às pessoas de bem, as quais, por temerem represálias, não se apresentam aos agentes do Estado para depor como testemunhas.

O decreto condenatório, assim, é de rigor.

Passo à dosagem da pena.

a)- Anderson Henrique:

Na primeira fase, levando-se em conta a razoável quantidade de drogas apreendida (duzentos e oitenta e seis pinos plásticos de “crack”), suficiente para

fornecimento a inúmeras pessoas, inclusive para revenda, a natureza (alto poder lesivo e viciante) delas, e os maus antecedentes (processo nº 0006996-07.2012.8.26.0132 - pág. 266), fixo a pena-base em 4 (quatro) anos de reclusão e 933 (novecentos e trinta e três) dias-multa, mínima legal acrescida de 1/3 (um terço).

Na referida fração (1/3), foram considerados 1/6 (um sexto) em razão da quantidade e natureza das drogas e 1/6 (um sexto) face aos maus antecedentes do acusado.

O art. 42, da mesma Lei, determina o aumento da pena em razão da quantidade e natureza das drogas.

Na segunda fase, tendo em vista a reincidência (processo nº 3002055-11.2013.8.26.0132 - pág. 268, não usado para gerar maus antecedentes na fase anterior), aumento a pena em mais 1/6 (um sexto), para 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 1.088 (mil e oitenta e oito) dias-multa.

A condenação objeto do processo nº 1507584-41.2020.8.26.0132 (pág. 267) refere-se a fato posterior ao narrado nos autos e, portanto, não pode gerar maus antecedentes ou reincidência.

Não havendo outras circunstâncias ou causas de modificação a serem consideradas, torno definitiva a pena em 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 1.088 (mil e oitenta e oito) dias-multa.

O valor do dia-multa será o equivalente a 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, em virtude da condição financeira do acusado (consta ser pessoa de baixa condição financeira - conforme interrogatório judicial).

O regime inicial de cumprimento da pena, tendo em vista a gravidade concreta do delito, um dos que mais afetam a paz pública nos dias atuais, bem como os maus antecedentes e a reincidência do acusado, será o fechado, compatível para prevenir e reprovar a infração penal.

b)- Leonardo:

Na primeira fase, levando-se em conta a razoável quantidade de drogas apreendida (duzentos e oitenta e seis pinos plásticos de "crack"), suficiente para fornecimento a inúmeras pessoas, inclusive para revenda, a natureza (alto poder lesivo e viciante) delas, e os maus antecedentes (processo nº 1506699-27.2020.8.26.0132 - pág. 271), fixo a pena-base em 4 (quatro) anos de reclusão e 933 (novecentos e trinta e três) dias-multa, mínima legal acrescida de 1/3 (um terço).

Na referida fração (1/3), foram considerados 1/6 (um sexto) em razão da quantidade e natureza das drogas e 1/6 (um sexto) face aos maus antecedentes do acusado.

O art. 42, da mesma Lei, determina o aumento da pena em razão da quantidade e natureza das drogas.

A condenação referente a tal processo (nº 1506699-27.2020.8.26.0132), porém, não é suficiente para gerar reincidência, tendo em vista que a trânsito em julgado dela se deu após a data dos fatos narrados nos presentes autos.

E as condenações objeto dos processos nºs. 1500013-65.2021.8.26.0558, 1502450-96.2021.8.26.0132 e 1507537-67.2020.8.26.0132 (págs. 270/272) referem-se a fatos posteriores ao narrado nestes autos e, portanto, não podem gerar maus antecedentes ou reincidência.

Na segunda fase, tendo em vista a menoridade relativa do acusado (pág. 171), reduzo a pena em 1/6 (um sexto), para 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 777 (setecentos e setenta e sete) dias-multa.

Não havendo outras circunstâncias ou causas de modificação a serem consideradas, torno definitiva a pena em 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 777 (setecentos e setenta e sete) dias-multa.

O valor do dia-multa será o equivalente a 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, em virtude da condição financeira do acusado (consta ser pessoa de baixa condição financeira - conforme interrogatório judicial).

O regime inicial de cumprimento da pena, tendo em vista a gravidade concreta do delito, um dos que mais afetam a paz pública nos dias atuais, bem como os maus antecedentes (condenação anterior por tráfico ilícito de drogas), será o fechado, compatível para prevenir e reprovar a infração penal.

Como é cediço, pessoas envolvidas com tráfico ilícito de entorpecentes normalmente

convivem com a violência, em todas as suas formas, tendo em vista, que, atualmente, inúmeras infrações penais estão relacionadas com tal delito, a maioria delas, girando em torno do mesmo tráfico, além do que o traficante de drogas, conforme dão conta as máximas de experiência, explora a condição de viciado e dependente químico das pessoas que fazem uso, em alguns casos compulsivo, das substâncias, para, com isso, obter dinheiro e outras vantagens.

Deve ser salientado, ainda, quanto às consequências do crime, que as drogas são extremamente nocivas para a saúde dos usuários e da população como um todo, viciam pessoas, muitas vezes acabam com a vida delas, desagregam famílias e incentivam a violência e a prática de infrações penais.

A gravidade do delito, como se vê, é concreta e não meramente abstrata.

O traficante de drogas, assim como o agente que está associado a outrem para cometer o delito de tráfico ilícito de entorpecentes, deve, portanto, iniciar cumprimento da pena no regime mais gravoso, no caso o fechado.

Tratando-se de agente de maus antecedentes, incabível a substituição da pena corporal por restritivas de direitos.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a acusação contida nesta ação penal movida pela Justiça Pública para o fim CONDENAR ANDERSON HENRIQUE DA ROCHA ALONSO CAETANO, vulgo “Coco”, e LEONARDO NUNES GALAN, conhecido por “Léo”, qualificados, respectivamente, às págs. 169 e 171, ambos como incurso no art. 35, “caput”, da Lei nº 11.343/2006, o primeiro (Anderson Henrique) à pena de 4 (quatro) anos e 1 (um) mês de reclusão, em regime inicial fechado, e 952 (novecentos e cinquenta e dois) dias-multa, na proporção já mencionada, e o segundo (Leonardo) à de 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 777 (setecentos e setenta e sete) dias-multa, na mesma proporção.

Condeno os acusados, ainda, ao pagamento do valor equivalente a 100 (cem) “UFESPs” (Lei Estadual nº 11.608, de 29/12/2003), observado, no entanto, caso a defesa tenha sido feita por defensor dativo, o disposto no art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil, aplicado analogicamente (CPP, art. 3º); o art. 12, da Lei nº 1.060, de 5 de fevereiro de 1950, foi expressamente revogado pelo art. 1.072, III, do Diploma Processual Civil.

Nego aos acusados o direito de recorrer em liberdade, porque, se eles permaneceram presos durante toda a instrução criminal, não há sentido para que, agora, já com sentença condenatória em primeira instância, sejam beneficiados pela liberdade provisória nesta fase, além do que persistem os pressupostos e fundamentos da prisão preventiva mencionados na Decisão de pág. 279/282.

A destinação das drogas e das demais coisas apreendidas deve ocorrer nos autos dos processos em que os ora acusados responderam pelo delito de tráfico ilícito de drogas.

Com o trânsito em julgado: providenciem-se as anotações e comunicações de praxe, inclusive, se o caso, à Justiça Eleitoral.

A inscrição do nome do acusado no rol dos culpados foi abolida pelas Normas de Serviço da Egrégia Corregedoria Geral da Justiça deste Estado (art. 372, “caput”). Recomendem-se os acusados na prisão em que se encontram e expeçam-se guias de execução provisória, com urgência e prioridade.

P. I. C.

Catanduva, 8 de julho de 2022.

ANTONIO CARLOS PINHEIRO DE FREITAS
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA